

부서주의 · 통 보

제 목 용역업체 계약관리 철저

관 계 부 서 @@처

조 치 부 서 @@처

내 용

1. 업무 개요

공사는 본사 등 시설관리를 위해 20XX. XX. X. 자회사로 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주)(이하 ‘자회사’라 함)를 설립하고 매년 ‘사옥관리 서비스 용역계약’을 체결하여 시설관리, 청소, 식당 운영 등의 과업을 수행하도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사-자회사 간 체결된 “20XX년~20XX년 사옥관리서비스 용역계약”상 과업 내용서에 따르면 자회사는 ▽▽팀을 포함한 현장직원 관리를 위한 총괄책임자로서 ‘▣▣▣장’을 두고, 모기관 즉 공사의 지시사항에 대하여 동 ▣▣▣장을 통해 전달·처리하도록 되어 있다.

따라서 사옥관리 서비스 용역계약을 관리하는 @@처 ♡♡♡♡팀은 애로사항 청취 및 격려 등의 목적으로 자회사 직원들을 참석시키는 간담회 또는 회식 등의 행사를 실시할 경우 사전에 ▣▣▣장 등을 통해 자회사에 통보하거나 협조를 구하여야 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20XX. X. XX. 정부의 ‘사회적 거리두기 조치’ 해제 이후 20XX. X. XX.까지 아래의 [표]와 같이 @@처 ♡♡♡♡팀과 자회사 ∇∇팀 간 수차례 회식을 실시하였고 별도 간담회를 실시하는 등 공식적인 행사로 진행되었음에도 불구하고 행사 개최 시 ♡♡♡♡팀장 지시에 따라 같은 팀 실무자가 자회사 ∇∇팀에게 개별 연락하여 진행하는 등 임의로 처리한 사실이 있다.

이에 따라 회식 과정에서 예기치 못한 사건·사고 등이 발생하였을 경우 모회사인 공사가 불필요한 법적 책임을 부담할 위험¹⁾이 있었는데, 최근 ■■■장 등 자회사 상위자가 참석하지 못한 상황에서 참석자 간에 불미스러운 사건이 발생하는 등 용역업체 관리 관련 내부통제 취약점이 발생하였다.

[표] @@처 ♡♡♡♡팀 - 자회사 ∇∇팀 간 행사 실시 현황('XX.X월 ~ 'XX.X월)

No	일자	행사 주요 내용	■■■장 등 사전통보 여부	비고
1	20XX. X. XX.(X)	▪ 안전교육, 애로사항 청취 등 간담회 (본사) ▪ 격려 등 목적 회식 실시 (외부식당)	미실시	
2	20XX. X. XX.(X)	▪ 격려 등 목적 회식 실시 (외부식당)	미실시	부적정 사건 발생
3	20XX. X. XX.(X)	▪ 안전교육, 애로사항 청취 등 간담회 (본사) ▪ 격려 등 목적 회식 실시 (외부식당)	미실시	부적정 사건 발생
4	20XX. X. XX.(X)	▪ 격려 등 목적 회식 실시 (외부식당)	미실시	
5	20XX. X. XX.(X)	▪ 식단개선 업무협약, 애로사항 청취 등 간담회 (본사) ▪ 격려 등 목적 회식 실시 (외부식당)	미실시	

관련자 의견 @@처는 감사결과 검토사항에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 @@처장은 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주) 직원이 참석하는 행사 개최 시 실무자간 임의로 처리하지 말고 용역계약서에 따라 ■■■장 등을 통해 사전통보 등의 조치가 이루어질 수 있도록 유의하고 (부서주의), 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련자 교육 등의 조치를 취하시기 바랍니다.(통보)

1) 대법원은 “사업주의 지배나 관리를 받는 상태에 있는 회식 과정에서 근로자가 주량을 초과하여 음주를 한 것이 주된 원인이 되어 부상·질병·신체장해 또는 사망 등의 재해를 입은 경우, 이러한 재해는 상당인과관계가 인정되는 한 업무상 재해로 볼 수 있다”(대법원, 2016두54589, 2017. 5. 30.)로 판결하는 등 회사 밖의 행사나 모임 등도 사용주의 관리범위로 보고 있음